労働基準法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、労働条件の最低基準、労働者の生命健康の保護及び公正な雇用契約に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　労働基準に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「労働条件」とは、賃金、労働時間、休息、休日、休暇、安全衛生その他労働者の待遇全般をいうをいう。

2　この法律において「労働基準監督官」とは、事業場に立ち入り、帳簿を検査し、刑事訴訟法上の司法警察員として捜査を行う国家公務員をいうをいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、労働条件の最低基準、労働者の生命健康の保護及び公正な雇用契約に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

厚生労働大臣及び労働基準監督署は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第11条

1　この法律に規定する事務は、厚生労働大臣及び労働基準監督署が管理統理する。

2　厚生労働大臣及び労働基準監督署は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第12条

1　厚生労働大臣及び労働基準監督署は、労働条件の最低基準、労働者の生命健康の保護及び公正な雇用契約に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第13条

厚生労働大臣及び労働基準監督署は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第14条

厚生労働大臣及び労働基準監督署の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第15条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第16条

厚生労働大臣及び労働基準監督署及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第17条

厚生労働大臣及び労働基準監督署は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第18条

厚生労働大臣及び労働基準監督署は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第19条

厚生労働大臣及び労働基準監督署は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第20条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　労働契約及び基本人権の保障

第21条

　労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

第22条

　労働条件は、労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものである。

第23条

　国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならない。

第24条

　女性であることを理由として、賃金について男性と差別的取扱いをしてはならない。

第25条

　暴行、脅迫、監禁その他精神若しくは身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働を強制してはならない。

第26条

　何人も、法律に基づき許される場合を除き、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。

第27条

　労働者が選挙権その他公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合、使用者は拒んではならない。

第28条

　労働契約は、期間の定めのないものを除き、原則として三年（一定の高度専門職等は五年）を超えることができない。

第29条

　使用者は、契約締結に際し、賃金、労働時間その他の労働条件を書面で明示しなければならない。

第30条

　労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

第4章　賃金の支払原則及び最低保障

第31条

　賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上一定の期日を定めて支払わなければならない。

第32条

　出産、疾病、災害その他非常の場合の費用に充てるため請求があったときは、既往の労働に対する賃金を支払う。

第33条

　使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、平均賃金の六割以上の手当を支払わなければならない。

第34条

　出来高払制その他の請負制で使用する労働者に対し、労働時間に応じた一定額の賃金を保障しなければならない。

第35条

　使用者は、最低賃金法で定める最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

第36条

　使用者は、事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎事項を遅滞なく記入しなければならない。

第37条

　企業が倒産したときは、国の独立機関が労働者の未払賃金の一部を立て替えて支払う。

第38条

　賃金請求権は、これを行使することができる時から五年間（当面は三年間）行使しないときは時効により消滅する。

第39条

　退職金制度を設ける場合は、信託その他適正な保全措置を講ずるよう努めなければならない。

第40条

　就業規則において、昇給及び賞与の算定基準をあらかじめ明確に定めておかなければならない。

第5章　労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇

第41条

使用者は、一日について八時間、一週について四十時間を超えて労働させてはならない。

第42条

労働時間が六時間を超えるときは四十五分以上、八時間を超えるときは一時間以上の休憩を一斉に与えなければならない。

第43条

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない。

第44条

労働者の過半数代表と書面協定を締結し監督署に届け出た場合に限り、法定時間を超えて労働させることができる。

第45条

時間外労働は、原則として月四十五時間、年三百六十時間を超えてはならない。

第46条

時間外労働及び深夜労働（午後十時から午前五時）には二割五分以上、休日労働には三割五分以上の割増賃金を支払う。

第47条

一箇月六十時間を超える時間外労働については、五割以上の割増賃金を支払わなければならない。

第48条

六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対し、十労働日の有給休暇を与えなければならない。

第49条

勤続年数に応じて最高二十日まで有給休暇を付与し、年五日については使用者が時季を指定して取得させなければならない。

第50条

労使協定により、清算期間内の総労働時間の枠内で始業及び終業の時刻を労働者の決定に委ねることができる。

第6章　安全衛生、年少者及び母性保護

第51条

　使用者は、危険防止及び健康障害防止のため、安全衛生責任者及び産業医を選任しなければならない。

第52条

　常時使用する労働者に対し、年一回以上の医師による健康診断を受けさせなければならない。

第53条

　労働者の精神的健康を保持するため、年一回のストレスチェックを実施し、高ストレス者を医師に面接させる。

第54条

　満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまでの児童を労働者として使用してはならない。

第55条

　満十八歳未満の年少者を使用する場合、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければならない。

第56条

　満十八歳未満の者を有毒ガス発生場所、高所危険場所等の作業に就かせてはならない。

第57条

　六週間（多胎妊娠は十四週間）以内に出産予定の女性の請求及び産後八週間の女性を就業さ

せてはならない。

第58条

　生後満一年に達しない生児を育てる女性は、一日二回各三十分以上の育児時間を請求できる。

第59条

　生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、就業させてはならない。

第60条

　事業場内における労働者の受動喫煙を防止するため、適切な喫煙専用室等の設置を行わなければならない。

第7章　就業規則、解雇制限及び監督機関

第61条

常時十人以上の労働者を使用する事業場は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出なければならない。

第62条

就業規則の作成又は変更にあたっては、労働者の過半数を代表する者の意見書を添付しなければならない。

第63条

就業規則は、法令又は当該事業場の労働協約に反してはならず、反する部分は無効とする。

第64条

業務上負傷療養期間及びその後三十日間、並びに産前産後休業期間及びその後三十日間は解雇してはならない。

第65条

労働者を解雇しようとするときは、三十日前に予告するか、三十日分以上の平均賃金（解雇予告手当）を支払わなければならない。

第66条

客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、その権利を濫用したものとして無効とする。

第67条

労働者が退職に際し使用期間、業務の種類、賃金等に関する証明書を請求したときは、遅滞

なく交付しなければならない。

第68条

　全国の主要地域に労働基準監督署を置き、監督官を常駐させる。

第69条

　労働基準監督官は、事業場に臨検し、帳簿を検査し、宿舎を調査し、使用者に質問することができる。

第70条

　労働基準監督官は、この法律の違反罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察員の職務を行う。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第71条

　厚生労働大臣及び労働基準監督署は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第72条

　1　厚生労働大臣及び労働基準監督署の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第73条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第74条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第75条

　厚生労働大臣及び労働基準監督署は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第76条

　厚生労働大臣及び労働基準監督署は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第77条

厚生労働大臣及び労働基準監督署は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第78条

厚生労働大臣及び労働基準監督署は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第79条

厚生労働大臣及び労働基準監督署は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第80条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第81条

　この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第82条

　処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第83条

　厚生労働大臣及び労働基準監督署は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第84条

　重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第85条

　裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第86条

　民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第87条

　当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第88条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第89条

厚生労働大臣及び労働基準監督署は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第90条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第91条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第92条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第93条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第94条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第95条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第96条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第97条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第98条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第99条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第100条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。